主題精選：損害賠償 📝 未讀
共收錄 8 篇文章。
1. 登記不實之損害賠償案例-114年度台上字第1947
號
發布日期: 2026-02-03
內文
• (一) 案例事實民國50年辦理A地號土地第一次登記並放領給某甲，面積為620平方公尺。嗣於
55年分割出A-1地號，面積為175平方公尺，原A地號則為445平方公尺。其中A-1地已輾轉給
丁。然而，乙地政事務所發現分割前A地號土地於辦理第一次登記時，將其中已登記為B地號
土地範圍之重疊位置及面積部分登載為所屬土地範圍之面積，而發生溢登載土地面積122平方
公尺，嗣再重複登記在55年11月7日分割增加之A-1地號。遂於108年8月20日將A-1地號溢登面積
122平方公尺之錯誤，按地籍測量實施規則第232條規定，將A-1地號面積更正登記為53平方公
尺。乃至於丁依土地法第68條第1項規定，以受有土地面積減少122平方公尺之損害，向乙地政
事務所請求損害賠償。
• (二) 判決結果原判決（114年度上國更二字第1號）丁敗訴。最高法院114年度台上字第1947號
則廢棄原判決。
• (三) 判決重點
1. 按我國土地法關於土地地籍之管理，採取強制登記原則，賦與登記事項有絕對效力，且地
政機關負實質審查責任，此觀土地法第72條、第43條及土地登記規則第55條至第57條等規
定即明。而土地法第68條第1項前段規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政
機關負損害賠償責任」，乃以貫徹土地登記之公示性及公信力，並保護權利人之權利與維
持交易安全為規範目的。該規定文義既未明示以登記人員之故意或過失為要件，原則上自
應由地政機關就登記不實之結果，負無過失之賠償責任，且不以該不實登記是否因受害人
以外之第三人行為所致，而有不同。
2. 丁主張致其受損害之原因事實應包含因第一次登記及放領作業有誤而使土地登記面積不
實。該登記內容不實，是否該當土地法第68條第1項前段所定情形？上訴人是否因此受有
損害？此攸關上訴人得否依土地法第68條規定請求賠償，自有詳加調查研求之必要。因
此，不得率以更正登記係使A-1地號土地之圖簿、實地面積相符，無錯誤、遺漏或虛偽情
事，進而為不利丁之判斷。

參考來源：最高法院民事判決114年度台上字第1947號
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 登記錯誤之損害賠償：高爾夫球場土地重複登錄
賠償案（112國字第8號判決）
發布日期: 2023-11-21
內文
今天專欄主要彙整有關登記錯誤及土地法第68條損害賠償之實務案例
首先，請先參考以下新聞：
高球場土地搞烏龍登錯竹北地政重複登錄判賠134萬 - 社會 - 自由時報電子報 (ltn.com.tw)
（2023/11/17）
此新聞案例係引自民國112年11月10日臺灣新竹地方法院112年度國字第8號判決，茲整理重點如
下：
• 一、案例事實
甲公司為經營高爾夫球場，於91年1月以每平方公尺1,100元，向財政部國有財產署購買共13筆
土地，並於91年3月完成所有權移轉登記。嗣教育部體育署為調查國內各高爾夫球場相關資
訊，發現甲使用面積與原核定面積不符。惟經縣府審查發現陳稱829地號土地於80年辦理第一
次登記，因釘圖錯誤於84年重複登錄834地號土地；836地號土地亦於80年辦理第一次登記，
因釘圖錯誤於84年重複登錄844地號土地等情，亦即834地號土地位置與829地號土地部分重疊
而重複登錄；844地號土地位置與836地號土地部分重疊而重複登錄（即同一塊土地被登簿兩
次＝新聞所說的「一地兩簿」），故地政事務所決定截止登載834及844地號土地，並於111年7月
撤銷之。而後甲公司遂向該地所提起損害賠償訴訟。
• 二、判決理由
按因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責任，但該地政機關證明其原
因應歸責於受害人時，不在此限，土地法第68條第1項定有明文。其立法意旨，在貫徹土地登
記之公示性及公信力，兼顧交易安全及權利人之權利保障，該條所稱之受害人，自不以得終局
保有登記權利之人為限；如土地權利人或登記名義人因地政機關就土地登記之錯誤、遺漏或虛
偽致受損害時，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則即應負損害賠償責任，僅
賠償之範圍以同條第2項規定為限而已（最高法院102年度台上字第1108號、106年度台上字第
199號、108年度台上字第2494號判決意旨參照）。又土地登記規則第13條規定：「土地法第68
條第1項及第69條所稱登記錯誤，係指登記事項與登記原因證明文件所載之內容不符者；所稱
遺漏，係指應登記事項而漏未登記者」，乃屬例示規定，非以此為限，凡登記之事項與真實不
符者俱屬之。即應解為如登記錯誤、遺漏或虛偽係因不可歸責於受害人之事由所致者，地政機
關均須負損害賠償責任。苟解為僅具該條所定情事者，地政機關始負損害賠償責任，將限縮土

地法第68條第1項之適用範圍，而有危害交易安全及損害權利人權利之虞，難謂與該條之立法
精神無違（最高法院91年度台上字第1172號判決意旨參照）。次按因登記錯誤遺漏或虛偽致受
損害者，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則即應負損害賠償責任，不以登記
人員有故意或過失為要件，此亦經最高法院110年度台上大字第3017號裁定明揭斯旨。
此外，按土地法第68條第1、2項之規定，係就職司土地登記事務之公務員不法侵害人民權利，
由該機關負損害賠償責任之規定，屬國家賠償之特別規定，故人民因不動產登記錯誤遺漏或虛
偽致受損害，而請求地政機關賠償時，該地政機關應為負賠償責任及其賠償範圍，即應依該條
規定，不適用國家賠償法第2條規定（最高法院98年度台上字第1977號、100年度台上字第1727
號、1769號判決意旨參照）。換言之，土地法第68條之規定，係國家賠償法之特別法，依國家
賠償法第6條之規定，自應優先適用之。查本件既已該當土地法第68條第1項所稱「登記錯誤」
之情事，就甲公司所受損害，自應由地政機關負賠償責任。
經查，834、844地號土地辦理第一次登記後，地政事務所實際上未再就829地號、836地號土
地，核算因分割後而減少之面積，並就剩餘面積再行辦理更正登記。834、844地號與829、
836地號土地之部分地籍重疊，而看似分割自829地號、836地號土地之情形，此乃係因829地
號、836地號土地為第一次登記後，未在地籍圖上釘正，致84年間誤將829地號、836地號之部
分土地另劃設出來並進行重複登錄，堪認地政事務所就834、844地號土地所辦理之第一次登
記，自始即為錯誤登記，而該當於土地法第68條第1項所規定「登記錯誤」之情事。
基此，地政事務所既執掌其轄區內土地地籍登記之業務，就土地辦理第一次登記時，本應審慎
查核所登記土地在地籍圖上之位置、範圍、是否已為有地籍登記等事項，竟疏未注意及此，於
829地號、836地號土地分別於80年、84年間辦理第一次登記後，就上開早已經辦理登記之土
地部分範圍重複再為834、844地號土地之第一次登記，致出現登記錯誤之情形，使甲公司因
信賴上開土地登記之結果，誤以為本不應存在之834、844地號土地係確實存在，而向國有財
產署買受，嗣後卻遭地政事務所以釘圖錯誤為由撤銷登記，至受有土地登記權利喪失之損害，
並無可歸責事由，地政事務所自應依土地法第68條之規定對甲公司所受損害負賠償之責。
按土地法第68條第1項之損害賠償，不得超過受損害時之價值，亦為土地法第68條第2項所明
定。依上開規定，甲公司得請求地政事務所之損害賠償範圍，應以834、844地號土地辦理撤
銷登記時之價值為限，是審酌該兩筆土地於111年間之公告地價均為每平方公尺1,500元，而甲
公司主張以其購買834、844地號土地時之價格即每平方公尺1,100元計算其因登記權利喪失所
受之損害，並未逾越該等土地辦理撤銷時之價值，應屬合理。從而，甲公司依上開規定，請求
地政事務所賠償1,344,200元【計算式：1,100元×（834地號土地面積1,056平方公尺＋844地號
土地面積166平方公尺）＝1,344,200元】，自屬有據，應予准許。
• 三、本案例重點
• (一) 登記錯誤之類型與定義。
• (二) 因登記不實受有損害之類型。
• (三) 土地法登記不實之損害賠償為無過失責任，且優先於國賠法適用。
• (四) 錯誤登記予以撤銷。

• (五) 賠償以損害時之價值為限。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 重測錯誤之損害賠償：台北中山醫院賠償案（111
年度重國字第17號）
發布日期: 2023-11-14
內文
同學，我們台中才剛上到的測量錯誤是否得依土地法第68條要求賠償最新案例～
首先，可以參考以下兩則新聞
北市「貴族醫院」土地面積少算8.47坪大安地政事務所要國賠1558萬元 | 法律前線 | 社會 | 聯合
新聞網 (udn.com)
幫「貴族醫院」登記土地少算8.47坪大安地政事務所一審國賠1558萬 (yahoo.com)
案例事實
1. 臺北市某A地為原中山醫院合夥人所有，渠等同意將A地之應有部分移轉予中山醫療社團
法人（以下簡稱中山醫院）續為醫療使用。中山醫院資本額為529,634,602元，所有A地之
應有部分為274/285，登記面積則為1,371平方公尺。
2. 詎大安地政事務所（以下簡稱大安地政）於110年10月18日逕行辦理面積更正，更正後A地
登記面積為1,343平方公尺，較原登記面積短少28平方公尺，降低中山醫院之實定資本額
及必要財產之市場公允評價（即資本額將低於529,634,602元），因而受有損害。
3. 其中，更正登記原因係大安地政辦理逾期未辦繼承登記土地圖、簿面積不符清理計畫時，
察覺A地登記面積與計算面積相較，超出法定容許誤差，經查明後，主要因於66年間辦理
地籍圖重測時面積計算錯誤所致，屬於因原測量錯誤純係技術引起者，依地籍測量實施規
則第232條規定，辦理更正登記。
4. 綜上，因A地登記面積減少28平方公尺，以當期公告土地現值計算損害賠償數額，大安地
政應賠償15,586,274元，中山醫療社團法人爰依土地法第68條第1項提起訴訟。
判決理由整理
• (一) A地登記面積由1,371平方公尺更正為1,343平方公尺，係大安地政所屬公務員登記錯誤所
致，中山醫院因而受有損害：
1. 登記機關對於登記不實負無過失賠償責任因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政
機關負損害賠償責任。但該地政機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此限，土地法第
68條第1項定有明文。次按因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除非該地政機關能證明其

原因應歸責於受害人，否則即應負損害賠償責任，不以登記人員有故意或過失為要件。土
地法第68條第1項前段規定，乃以貫徹土地登記之公示性及公信力，並保護權利人之權利
與維持交易安全為規範目的。該規定文義既未明示以登記人員之故意或過失為要件，原則
上自應由地政機關就登記不實之結果，負無過失之賠償責任（最高法院110年度台上字第
3017號判決意旨參照）。（這就是我們上課特別提到的無過失賠償責任！）
2. 除非可歸責於受害人方可免賠 A地登記面積錯誤，係因大安地政於66年間辦理地籍圖重測
時面積計算結果有誤所致，大安地政復未舉證證明上開登記面積短少之原因係可歸責於中
山醫院，揆諸上開法條及裁判說明，自應負賠償之責。
3. 依法辦理面積更正登記並未免其賠償責任大安地政於比對建物測量成果圖之平面圖發現
面積有誤時，固得依地籍測量實施規則第232條之規定逕行辦理更正，亦不因此解免其因
土地法第68條第1項前段規定所應負之賠償責任。
4. 登記簿所載面積涉及不動產價值攸關民眾權益按土地登記有絕對效力，影響人民財產權
甚鉅，登記簿所載之面積，常為人民賴以確定土地價值之重要依據，且因人民通常欠缺精
確估測不動產實際面積之能力，悉以登記簿之記載為估算價值之依據，不動產登記簿所載
面積如有錯誤，即有導致土地價值之錯估，致權益受損害情形，由此足見土地所有權人於
其土地登記面積縮減時，即會蒙受土地財產權減損（即交易價值減損）之不利影響
• (二) 中山醫院得請求大安地政賠償之金額為15,586,274元：
按土地法第68條第2項規定因登記錯誤所生之損害賠償，不得超過受損害時之價值，所謂受損
害時之價值，指受損害時之市價而言（最高法院85年台上字第406號判決意旨參照）。因此，
中山醫院受有損害，且損害係發生於登記面積更正時，依土地法第68條第2項規定，應以A地
於該日之價值計算減少28平方公尺土地面積之損害。
最後，回到我們上課討論到有關測量錯誤是否係屬
土地法第68條登記錯誤之範圍，可從「文義」、「目
的」、「體系」等作為補充，認為測量錯誤得依土地
法請求賠償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 測量錯誤之損害賠償：參最高法院106年度台上
字第2938號民事判決
發布日期: 2023-07-25
內文
參考案例：
某A地號土地於86年由國土測繪中心辦理地籍圖重測時，因測量人員未依地籍調查表所載，以
水溝為界址施測，而是以舊圖進行套繪作為重測成果，致地籍線登載與該界址不符。而後甲購
買該地後欲興建補習班大樓，向B地政事務所先申請鑑界及合併分割，該測量人員亦未調取地
籍調查表發見該錯誤。接著甲即於99年間取得建造執照後，並發包施工，惟於100年間進行地
質鑽探放樣時，發現A地號土地與毗鄰土地界址有疑義，即請B地政事務所查明，後經查重新
依系爭水溝為界址，逕辦理更正，致登記面積由 556平方公尺更正為539平方公尺，共減少 17
平方公尺。試問甲得否依土地法第68條登記錯誤請求賠償？
茲整理判決重點如下：
1. 按因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除能證明其原因應歸責於受害人者外，由該地政機
關負損害賠償責任，土地法第 68條第1項定有明文。該規定旨在貫徹土地登記之公信力，
以保護土地權利人並兼顧交易安全。
2. 所稱「登記錯誤」，不應以土地登記規則第13條所指「登記事項與登記原因證明文件所載
之內容不符者」為限，茍地政機關於地籍測量時有錯誤，致依據該測量成果而辦理之土地
登記亦產生錯誤，縱嗣後之登記階段完全依測量結果辦理而無錯誤，但作為前提之測量結
果，及最後登記之結果均有錯誤，對於信賴土地登記而受損害之人民，仍應認係登記錯
誤。
3. 惟地政機關之損害賠償責任，依同條第2 項規定「不得超過受損害時之價值」，係按受損
害時土地之市價為限，俾免地政機關因此承擔過重之風險。
4. 又上開規定，無非係就職司土地登記事務之公務員因故意或過失不法侵害人民權利，而由
該公務員所屬地政機關負損害賠償責任之規定，核係國家賠償法之特別規定，依該法第6
條規定，自應優先適用。
5. 因此，查國土測繪中心所屬公務員於86年間，就原A地號土地執行重測職務，疏未核對地
籍調查表即為界址施測，汐止地政所所屬公務員於98年間，就A地號土地執行鑑界等複丈
職務時，發現上開重測界址有誤，卻未依規定查明施測，均有過失，致A地號土地登載之
地籍線及面積發生錯誤，使更正後之登記面積減少，而不法侵害被上訴人之權利。本件依
原地籍線及登記面積規劃在系爭土地上建造補習班大樓，並委請建築師設計及申請取得建
照，嗣因原地籍線及登記面積有誤，而自行撤銷建照及不繼續興建，因此賠償C營造公司

自開工日至100年7月間無法施工之費用131萬8000元，所支出之建築師設計費63萬元、建
築線申請費用及鑽探費用3萬1000元、建築執照證照費1萬0247元、鑽探費6萬4050元、
新光銀行貸款費用11萬4313元，金額合計216萬7610元（皆有證據），均堪認係甲因土地面
積登記錯誤所受之損害。得依土地法第68條第1項請求該二機關賠償。
6. 然而，惟按損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額或免除之，民法
第217條第1項定有明文。查，系爭土地固發生面積登記錯誤之情事，然該減少之面積僅17
平方公尺（約5坪），但土地面積減少，並不甚妨礙被上訴人原訂之興建計畫，僅需就面積
部分申請變更設計即可。雖變更設計確實會增加被上訴人之支出（如變更設計費、申請規
費、停工期間對承包商之賠償等），工期之延長亦會增加其貸款之資金壓力，然相較於撤
銷全案建築執照，完全停工，先前所為整地、鑽探、鋼材等施工費用，全化為虛無而言，
仍為損害最小之選擇，甲捨此不為，在防免損害金額擴大部分，難謂已盡善良管理人之注
意義務。茲審酌被上訴人選擇變更設計或撤銷建築執照，二方案可能增加之費用、可能減
少之損害，及兩造就損害發生之原因、損害之範圍等過失輕重為綜合考量，認甲自負50％
之過失責任，應為公允。是依此計算，被上訴人得請求賠償之金額為108萬3805元。
因此，此案可瞭解以下幾個重點：
1. 測量錯誤亦屬登記錯誤致受損害之賠償範圍。
2. 土地法第68條為國家賠償法之特別規定而優先適用。
3. 損害賠償應注意民法第217條第1項的損害賠償責
任過失相抵。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 土地登記不實之損害賠償責任
發布日期: 2023-06-06
內文
※案例
甲冒名其弟乙，拿其身分證、印章與申請補發之權狀，向第三人丙借款250萬，並設定最高限
額抵押權375萬元登記完畢。然而，嗣後經真正權利人乙向A地政事務所表示遭冒名，後A地報
請地政局核准塗銷登記完畢，進而導致丙無法強制執行，而遭受250萬元無法清償之損害。試
問丙得否依據土地法第68條向A地政事務所請求損害賠償？
（參最高法院110年度台上大字第3017號民事裁定、最高法院110年度台上字第3017號民事判
決）
※主要重點觀念
土地法第68條為國家賠償法的特別法，不以登記人員就不實登記有故意、過失為要件，亦即
地政機關仍須為他人施以詐術之行為進行賠償。其理由為：
1. 制度：土地登記為強制登記、實質審查，有絕對效力。
2. 目的：地政機關負無過失責任，方可保護權利人及維護交易安全，有社會保險之概念。
3. 責任衡平：雖地政機關負無過失責任，但土地法有設計相關責任減輕衡平機制 (1)可歸責受
害人可不賠，且可個案適用民法第217條，與有過失之責任減免。 (2)不包含所失利益，已
調和所負責任及限縮賠償範圍。 (3)登記儲金設置，可避免財政負擔，分散風險。 (4)登記
人員僅重大過失，才需後續撥歸儲金，可避免登記人員責任過重。
※本題解析
• A. 地政事務所負無過失責任，除非可歸責於受害人丙，否則應予賠償。因此，本題仍應討論
丙是否有過失，而依據民法第217條，丙可能對於損害之發生及擴大有「與有過失」問題，進
而可減免A地政事務所之賠償責任：
1. 丙於借款時並未先確認債務人人別、系爭抵押權標的物之所有權人
2. 丙在知悉冒名後，未為任何保全處分，致甲將其
名下不動產出賣而無財產可供清償

6. 土地登記損害賠償－最高法院民事大法庭裁定
110年度台上大字第3017號
發布日期: 2023-05-25
內文
• (一) 無過失賠償責任：
1. 土地法第68條第1項前段規定：「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害
賠償責任」，乃以貫徹土地登記之公示性及公信力，並保護權利人之權利與維持交易安全
為規範目的。該規定文義既未明示以登記人員之故意或過失為要件，原則上自應由地政機
關就登記不實之結果，負無過失之賠償責任，且不以該不實登記是否因受害人以外之第三
人行為所致，而有不同（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
2. 因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則
即應負損害賠償責任，不以登記人員有故意或過失為要件（110年度台上大字第3017號裁
定主文）。
3. 凡因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，除地政機關能證明其原因應歸責於受害人外，受害
人皆得依土地法第68條規定，請求地政機關損害賠償，不以登記人員就不實登記有故意或
過失為要件（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
4. 基於責任衡平化之原則，土地法第68條第1項但書規定：「但該地政機關證明其原因應歸責
於受害人時，不在此限」，即地政機關可就應歸責於受害人之登記不實，免除損害賠償責
任（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
• (二) 限縮賠償範圍：土地法第68條第2項規定：「前項損害賠償，不得超過受損害時之價值」，
即以受害人實際所受之積極損害為地政機關賠償範圍，不包括消極損害（所失之利益）在內，
以適度調和其所負之責任及限縮賠償責任範圍（110年度台上大字第3017號裁定理由）。
• (三) 分散風險：土地法第70條規定：「地政機關所收登記費，應提存百分之十作為登記儲金，
專備第六十八條所定賠償之用（第 1項）。地政機關所負之損害賠償，如因登記人員之重大過
失所致者，由該人員償還，撥歸登記儲金（第 2項）」，即採取登記儲金制度，以登記費之一部
作為賠償之用，並限制登記人員僅就重大過失負償還責任，俾分散風險，避免造成國家財政負
擔及登記人員責任過重。（110年度台上大字第3017號裁定理由）。

• (四) 受害人與有過失：民法第217條關於被害人與
有過失之規定，於債務人應負無過失責任者，亦有
其適用。受害人就損害之發生或擴大，是否與有過
失，係屬具體個案之事實認定問題（110年度台上
大字第3017號裁定理由）。換言之，受害人與有過
失，法院得減輕地政機關之賠償責任。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

7. 土地登記損害賠償之時效
發布日期: 2022-07-28
內文
◎地政機關將甲所有之土地誤登於乙名下，經過十年後，乙出售於丙。出售後經過一年，甲始
向地政機關提起土地登記錯誤之損害賠償。地政機關以請求權已逾時效為由拒絶賠償，是否有
理？
【解答】
• (一) 消滅時效之規定：土地登記賠償請求權，自請求權人知有損害時起，因二年間不行使而
消滅；自損害發生時起，逾五年者亦同。
• (二) 時效計算：
1. 地政機關主張自登記錯誤之日起算，已逾二年或五年，請求權已逾時效。
2. 甲主張自乙出售於丙之日起算，未逾二年或五年，請求權未逾時效。
3. 綜上，請求權時效應自損害發生時起算，然損害
何時發生？茲分述如下： (1)乙出售於丙之前：甲僅
得主張塗銷登記（即塗銷乙之所有權登記，回復為
甲所有），不得提起損害賠償。換言之，損害尚未
發生。 (2)乙出售於丙之後：丙得主張土地法第43
條，以保護其取得之所有權。因此，甲不得主張塗
銷登記（即塗銷丙之所有權登記，回復為甲所
有），但甲得向地政機關請求損害賠償。換言之，
損害自此發生。 (3)結論：請求權時效為自被害人
知悉損害起算二年或損害發生起算五年。因此，本

例應自乙出售於丙之日為損害發生之日，故均未逾
二年或五年時效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

8. 重測面積短少之損害賠償
發布日期: 2022-06-21
內文
各位同學好
今日專欄針對重測結果發現面積短少，是否得請求損害賠償之議題進行討論。以下參考地政研
究所之相關考題來進行說明。
某地區發生洪災，因泛濫嚴重，災後重新辦理地籍測量。A地在實施測量時，其界點經土地所
有權人甲及鄰地所有權人指界，確定界址無誤，測量人員乙即據此界址實施測量。該管地政事
務所依照乙之測量成果重製地籍原圖並辦理A地之標示變更登記，惟甲發現重測後A地面積比
起重測前短少5平方公尺。問： (一)經甲主張異議並中請複丈，其結果與重測相符。請先說明
何謂登記之公信力及公信力保護之標的，並分析甲得否主張登記之公信力，故地政事務所不得
訂正該面積值？ (二)因A地面積變小，導致其市價降低，甲得否向地政事務所請求損害賠償還
是損失補償？又其所依法理依據為何？
（110年政大地政研究所考題）
擬答：
• (一) 甲不得就面積主張受登記公信力保護，地政事務所得訂正該面積值
1. 登記公信力之意義按土地法第43條規定，依本法所為之登記，有絕對效力。因此，為確保
交易安全，依民法第759條之1第2項，因信賴不動產登記之善意第三人，已依法律行為為
物權變動之登記者，其變動之效力，不因原登記物權之不實而受影響。
2. 公信力保護之標的首先，土地登記具公信力之要件如下： (1)須原登記有不真實之情事。
(2)需登記名義人與第三人間具有效之法律行為。（直接當事人間無公信力適用）（繼承無適
用、贈與有爭議） (3)第三人取得權利須為善意。 (4)限於權利相關之登記事項：如所有
權、限制物權、擔保物權。而純粹事實相關之登記事項則非公信力保護對象。如土地面
積、地價、使用編定等。 (5)效力發生時期，已完成法定登記程序，計入登記簿為準，即
善意第三人登記完畢時。因此，土地登記公信力保護之標的為權利相關之登記事項，本
題有關標示部之土地面積，並非公信力保護標的。
3. 綜合上述，土地登記公信力係為保護善意第三人取得登記不實之不動產權利，以維護交易
安全，但針對非權利相關事項，則與權利變動之交易安全無關而不受保護，故甲不得就面
積主張受登記公信力保護，地政事務所得訂正該面積。
• (二) 甲得否向地政事務所請求損害賠償需視是否有測量錯誤、遺漏或虛偽

1. 損失補償與損害賠償之界定 (1)行政法上的「損失補償」：指行政機關基於公益目的，合法
實施公權力，致人民之生命、身體或財產遭受損失，而由國家予以適當補償之制度。 (2)
國家責任之「損害賠償」：則係公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害
人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。根據上述概念，損失補償之給予通常為國
家合法行為，至於違法行為（故意或過失所致）則以國家損害賠償處理。爰此，測量因故
意或過失導致結果有誤，造成民眾之侵害，應屬請求「損害賠償」之範疇。
2. 請求損害賠償之法理依據根據土地法第68條第1項，「因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，
由該地政機關負損害賠償責任。但該地政機關證明其原因應歸責於受害人時，不在此
限。」其中，所謂「登記錯誤」雖依土地登記規則第13條定義為登記事項與登記原因證明
文件所載之內容不符，但該規定應屬例示規定，尚包括其他原因而發生登記錯誤者，亦即
包含測量錯誤。再者，地籍測量與土地登記具連結關係，須先辦理地籍測量方得辦理土
地登記，故地籍測量屬土地登記之必要前置行為，以致不論哪個環節出錯，對於最後所造
成損害結果並無不同。尤其，土地登記損害賠償之目的，在於保障民眾權益，確保土地登
記之公信力，進而維護交易安全，故土地法第68條及土地登記規則第13條應作廣義解釋，
亦即包含測量錯誤所延伸導致的登記面積錯誤。
3. 甲向地政事務所請求損害賠償仍需視是否有測量錯誤、遺漏或虛偽根據上述土地法第68
條請求地政事務所損害賠償之規定，A地面積短少，需視測量是否有錯誤遺漏或虛偽，或
測量人員是否有故意、過失之不法行為所致，以及確認是否有損害發生。根據土地法第
46條之1、地籍測量實施規則第184條，「已辦地籍測量之地區，因地籍原圖破損、滅失、
比例尺變更或其他重大原因，得重新實施地籍測量」。本題所述土地重測係依據甲及鄰地
所有權人指界施測，並經異議複丈後，其結果與重測相符，如該程序皆合於土地法、及地
籍測量實施規則等規定，即難謂乙及地政事務所就A地執行重測及登記，於執行職務行使
公權力有何故意或過失之不法行為，或因故意或過失致登記錯誤、遺漏、虛偽之情事。
倘若經證實測量人員乙於重測時有故意或過失致地政事務所之登記錯誤、遺漏、虛偽之情
事，例如原圖整理疏失、面積計算錯誤等導致土地面積短少，則甲得依據前述說明主張土
地法第68條請求地政事務所損害賠償。惟尚需證實因重測錯誤而「受有損害」，例如當時
取得所溢付之價款等，據此請求損害賠償。
參考文獻
1. 李建良，1999，「行政法上損失補償制度之基本體系」，『東吳法律學報』，第11卷，第2
期，第33-101頁。
2. 陳立夫，2009年，「土地登記之損害賠償」，『月旦法學教室』，第75期，第26-27頁。
3. 范文清，2016，「地籍重測後土地面積縮減之國家賠償責任」，『月旦法學雜誌』，第255
期，第118-132頁。
4. 臺灣高等法院，臺中分院，109年度，上國字第6
號判決。